XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-89440

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Cooperativa Agroextrativista do Baixo Tocantins (fictícia), CNPJ 25.427.614/0001-75, com sede em Cametá/PA, vigente de 01/12/2026 a 01/12/2027, com data de retroatividade fixada em 01/03/2011, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 19.200,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por Reclamação.

Atividade: cooperativa de agricultura familiar — açaí, cacau e mandioca. Porte: 860 cooperados, 92% enquadrados no Pronaf. Localização: Cametá/PA (Amazônia Legal). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: várzea amazônica; crédito Pronaf via banco regional; exigência de rastreabilidade do açaí. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomadora e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela Tomadora, sem incidência de participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 4ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

Fica garantido o reembolso à Tomadora das quantias pagas em favor do Segurado, observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação.

Cláusula 5ª – Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/03/2011.

Cláusula 6ª – Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 6 anos.

Cláusula 7ª – Notificação de Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

Cláusula 8ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1 milhão, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Cláusula 9ª – Sublimites

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 500 mil; custos emergenciais, 10% do LMG; custos de publicidade, 5% do LMG; processos ambientais, 5% do LMG.

Cláusula 10ª – Reintegração do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Cláusula 11ª – Franquia e Participação Obrigatória

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica A, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

Cláusula 12ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Garantia, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMG.

Cláusula 13ª – Adiantamento de Custos de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 30 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

Cláusula 14ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Seguradora, que não será negada sem justo motivo.

Cláusula 15ª – Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

Cláusula 16ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas multas e penalidades civis e administrativas impostas ao Segurado (inclusive CVM, CADE, ANPD, BCB e órgãos ambientais), onde legalmente segurável, até o sublimite de R$ 500 mil.

Cláusula 17ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 18ª – Subsidiárias e Novas Controladas

Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

Cláusula 19ª – Cancelamento

A Seguradora poderá cancelar a apólice a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 10 dias, retendo o prêmio pelo prazo decorrido conforme tabela de prazo curto.

Cláusula 20ª – Solução de Controvérsias

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

Cláusula 21ª – Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações do Segurado e da Tomadora, inclusive contra outros Segurados.

Cláusula 22ª – Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais, atualizados conforme a regulamentação vigente.

Cláusula 23ª – Riscos Excluídos

23.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

23.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do Segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

23.1.2 Reclamações entre Segurados: Excluem-se reclamações movidas pela Tomadora ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

23.1.3 Riscos Cibernéticos: Excluem-se quaisquer reclamações decorrentes de incidente cibernético, vazamento de dados ou violação da LGPD, inclusive por falha de supervisão.

23.1.4 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomadora na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 200 mil.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado exclusivamente em ações penais ambientais, até o sublimite de R$ 150 mil.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO